

1511426-61.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... penal, condenando-se o acusado pelos roubos com causas de aumento de pena, mas não pela corrupção de menor, circunstância que já serviu para agravar o segundo roubo pelo concurso de pessoas. Ademais, é de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos posto que presentes os pressupostos do art. 71, do CP. A vítima Erivaldo, funcionário da Droga Raia, reconheceu o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511426-61.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511426-61.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126213/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 24855447 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2126213 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BARBOSA PAIXAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de LUCAS BARBOSA PAIXAO porque teria, no dia 3 de maio de 2022, na Droga Raia situada na Rua Nova Cidade nº 344, Itaim Bibi, nesta cidade, em concurso com homem não identificado, subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subjugando E.F.S., R\$ 1.507,70 e mercadorias avaliadas em R\$ 1.600,00. Consta também que no dia 10 de maio de 2022, na Drogaria São Paulo situada na Avenida do Cursino nº 2226, Saúde, nesta cidade, o réu, conluiado com o adolescente V.H.V.M., teria subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, subjugando R.R.R.S., R\$ 300,00. O réu é também acusado de ter facilitado a corrupção do mencionado adolescente com ele praticando a referida infração penal. A denúncia foi recebida (fls. 81/83) providência ratificada a fls. 108. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 102), ofereceu resposta à acusação (fls. 106). A instrução processual contou com as oitivas das vítimas e de testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A DPE, por seu turno,

em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição, subsidiariamente reclamando o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência parcial desta ação penal, condenando-se o acusado pelos roubos com causas de aumento de pena, mas não pela corrupção de menor, circunstância que já serviu para agravar o segundo roubo pelo concurso de pessoas. Ademais, é de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos posto que presentes os pressupostos do art. 71, do CP. A vítima Erivaldo, funcionário da Droga Raia, reconheceu o réu com certeza cabal. Disse que no dia 3 de maio deste ano o réu e seu comparsa invadiram a farmácia, subjugaram dois funcionários e rumaram ao cofre, onde o réu, armado, subtraiu dinheiro. Seu comparsa não estava armado e subtraiu dinheiro dos caixas. Além disso, os roubadores subtraíram pacotes de fraldas. Revelou que no dia 10 do mesmo mês foi a uma Delegacia de Polícia e lá reconheceu o acusado com certeza cabal. Soube que ele havia cometido outro roubo a farmácia. Os policiais militares Gustavo e Vinicius patrulhavam e já tinham conhecimento dos caracteres das placas de um veículo que vinha sendo usado na prática de roubos a farmácias. Disse que avistou o referido carro e o réu ocupava o banco do passageiro frontal. Na porta do carro ao lado de onde estava o réu um simulacro de arma de fogo foi apreendido. O réu, segundo Vinicius, bem como os demais ocupantes do carro, sendo um deles adolescente, disseram que eram feirantes e rumavam a uma feira. Disse Gustavo que uma das vítimas também reconheceu o referido adolescente. As testemunhas falaram que as vítimas dos dois roubos a farmácias diferentes, sendo um ocorrido naquele mesmo dia, reconheceram o acusado. A vítima Rafael não reconheceu o réu com certeza cabal nesta oportunidade, mas dentre os três homens que lhe foram expostos em sala própria de reconhecimentos, apontou o réu e um outro como os mais parecidos com um dos roubadores. Relatou que no dia dos fatos, 10 de maio do ano em curso, trabalhava na Drogaria São Paulo quando dois homens, sendo um armado, invadiram a loja e abordaram uma funcionária. Ato contínuo, os agentes dirigiram-se ao balcão onde se achava Rafael e um deles o obrigou a leva-lo até a área onde se achava um cofre. Porém, não roubaram dinheiro do cofre em razão da impossibilidade de abertura do compartimento. Afirmou a vítima que de duzentos a trezentos reais foram subtraídos dos caixas da farmácia. Contou que no dia dos fatos foi a uma Delegacia de Polícia e lá reconheceu os dois roubadores com certeza absoluta. Interrogado em juízo Lucas afirmou que no dia 3 de maio de 2022, conluído com Vitor, subtraiu cerca de dois mil reais e um inalador na Droga Raia. Disse que nos dois crimes portava réplica perfeita de pistola, objeto que comprou por trezentos e cinquenta reais. No dia 10 de maio do ano em curso, também em comparsaria com Vitor, roubou dinheiro do caixa da Drogaria São Paulo. Na referida oportunidade disse ter empregado a referida réplica de pistola. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas. A prova oral produzida confirmou, como explicitado, que os fatos ocorreram na forma explicitada na exordial acusatória. Da prova produzida decorre que no primeiro delito de roubo o réu e seu comparsa usaram arma de fogo, como se depreende do relato da vítima, não havendo dúvida quanto a isso, para lograr a subtração de bens pretendida. A dúvida incumbe a quem alega. Nestes autos, a ausência de apreensão da arma de fogo, de per si, não determina a exclusão da causa de aumento de pena pelas razões já esclarecidas. Mera alegação do réu, que desde a adolescência dedica-se a subtrair bens alheios, fato que retira sua credibilidade, não é suficiente a determinar o afastamento de uma causa de aumento de pena. A palavra firme da vítima serve para suprir a ausência de apreensão. Com observância das diretrizes dos artigos 59 e 71, ambos do CP, é de se arbitrar, relativamente a cada um dos roubos, a sanção-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. A menoridade e a confissão parcial não servirão à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo

Superior Tribunal de Justiça. A exasperação das reprimendas no patamar de um terço é de rigor em vista do concurso de agentes: 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Em virtude da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstância presente no primeiro crime, do qual o segundo é, por ficção, considerado continuidade, é de rigor, também, a elevação das sanções em dois terços: 8 anos, 10 meses de reclusão e 21 dias-multa. Neste ponto é de se ressaltar que o p.ú. do art. 68, do CP, confere ao julgador a faculdade e não lhe impõe obrigação de aplicar apenas uma causa de aumento ou de diminuição de pena, não obrigando-o a tal. Agir assim representaria desprezo pelo imperativo da isonomia previsto na Magna Carta. É inaceitável que pessoas que agem de forma diferente sejam tratadas de maneira igualitária. Neste caso, o que se pretende é que alguém que comete crime mais grave, com incidência de duas causas de aumento de pena, seja tratado da mesma forma que o assaltante que comete crime sozinho e armado ou acompanhado, mas sem empregar arma de fogo. Ora, obviamente que aquele que, acompanhado de um comparsa, aborda uma vítima e ainda por cima emprega arma de fogo a fim de facilmente persuadi-la a entregar seus bens merece punição mais severa. Nos termos do art. 71, do CP, elejo apenas uma das sanções para elevá-la em um sexto – fração mínima abstratamente prevista por se tratar de apenas duas infrações penais: 10 anos, 4 meses de reclusão e 24 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR LUCAS BARBOSA PAIXAO, qualificado nos autos, às penas de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 24 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido, as proibições contidas no inciso II, do §2º e no inciso I, do §2º-A, ambos do art. 157; no inciso II do §2º do art. 157, todos do CP, na forma do art. 71, do mesmo Diploma legal; II - ABSOLVÊ-LO, com fulcro no inciso III, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no art. 244-B, do ECA. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Autorizo a destruição da réplica de arma de fogo apreendida oficiando-se a D. Autoridade Policial. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA